นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ

๗๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๓๕/๒๕๕๖

เรื่อง ฟ้องเคลือบคลุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

การพิจารณาว่าคำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาเพียงเฉพาะข้อความที่ปรากฏตามที่โจทก์บรรยายฟ้องเท่านั้นโดยมิพักต้องพิจารณาถึงพยานหลักฐานที่นำสืบในชั้นพิจารณามาประกอบเข้าด้วยกันแต่อย่างใดไม่ เมื่อพิเคราะห์ฟ้องโจทก์ที่บรรยายสรุปความได้ว่าระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๔๘ จำเลยที่ ๑ ลูกจ้างโจทก์นำสินค้าไปส่งและรับเงินลูกค้าหลายครั้งรวมเป็นเงิน ๑,๓๖๗,๐๒๙ บาท แต่จำเลยที่ ๑ เบียดบังยักยอกเงินดังกล่าวไป จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันของจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดด้วย จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระเงิน คำฟ้องดังกล่าวจึงแสดงออกชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๗๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๓๘/๒๕๕๖

เรื่อง รับเงินจากลูกค้าธนาคาร ย่อมเป็นเหตุให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายนี้ได้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

จำเลยประกอบกิจการธนาคารซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ความเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อจำเลยก็ดี ความไว้วางใจความสุจริตที่จำเลยมีต่อพนักงานของตนก็ดี ล้วนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยข้อแรกว่าพนักงานของจำเลยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคารอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามการกระทำผิดวินัยข้อใดจะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำแต่ละกรณีไป การที่โจทก์ยอมรับเงินจากนาง พ. ซึ่งเป็นลูกค้าของจำเลย ไม่ว่าโจทก์จะเรียกร้องหรือไม่ ย่อมตกเป็นการฝ่าฝืนวินัยข้อ ๖ (๑) ที่ห้ามมิให้อาศัยอำนาจหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นอย่างชัดเจน ทั้งการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายนี้ได้ หากมีการแพร่หลายออกไปความเชื่อถือของบุคคลภายนอกในความเที่ยงธรรมที่จะได้รับจากธนาคารจำเลย ย่อมลดน้อยถอยลงซึ่งมีผลกระทบไปถึงชื่อเสียงและกิจการของจำเลยได้ การกระทำผิดวินัยของโจทก์จ้างจึงเป็นเรื่องร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ

๗๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๓๙/๒๕๕๖

เรื่อง สัญญาประนีประนอมยอมความย่อมเป็นการตกลงยอมสละข้อเรียกร้องที่มีอยู่ให้ระงับสิ้นไปโดยยอมรับสิทธิตามที่แสดงในบันทึก

เมื่อโจทก์ตัดสินใจลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวยอมรับเงินจำนวน ๑๐๔,๒๕๐ บาท ระบุว่าเป็นค่าจ้างเต็มจำนวน ไม่มีอะไรติดค้างจากจำเลยอีก โจทก์ไม่เรียกร้องหรือไม่มีติดค้างอะไรกับจำเลยอีก และจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าภาษีหนี้สินหรือค่าตอบแทนอื่นๆ อีก ย่อมเป็นการตกลงยอมสละข้อเรียกร้องที่มีอยู่ให้ระงับสิ้นไปโดยยอมรับสิทธิตามที่แสดงไว้ในบันทึกอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ทั้งการตัดสินใจยอมรับตามบันทึกกระทำเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวนายจ้างแต่อย่างใด การทำบักทึกย่อมไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลทำให้การเรียกร้องที่ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปแม้โจทก์จะเขียนบันทึกหลักฐานการรับเช็คว่ายังค้างค่าคอมมิชชั่นอยู่อีกก็ไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องที่ระงับไปแล้วมีผลกลับขึ้นมาอีก

๘๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๕๑/๒๕๕๖

เรื่อง สัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างเมื่อทำงานให้แก่นายจ้าง

โจทก์มีตำแหน่งเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารอีกทั้งเป็นเลขานุการของจำเลยที่ ๑ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของจำเลยที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นโจทก์จำเลยในคดีแพ่งและอาญาหรือคดีล้มละลาย โจทก์ทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท การทำงานดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นการทำงานในหน้าที่ที่โจทก์เป็นกรรมการคนหนึ่ง เมื่อรายงานการประชุมวิสามัญระบุว่า “ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับโจทก์กลับเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป” เมื่อโจทก์ยังไม่ได้ทำงานตอบแทนแก่จำเลยที่ ๑ ในฐานะลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายหรือตำแหน่งอื่นตามสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องเพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างทำงานตอบแทนค่าจ้าง เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๖๙ และมาตรา ๕๗๕

๘๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๕๒/๒๕๕๖

เรื่อง เลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙๘,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำผิด จำเลยให้การว่า โจทก์กระทำผิดร้ายแรง มีพฤติกรรมกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยไม่ไว้วางใจให้โจทก์ทำงานกับจำเลยอีกต่อไป ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๕๘๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๙,๘๐๐ บาท คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องชิลเลอร์ควรจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อขายเครื่องชิลเลอร์ให้ได้ราคาดีที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของจำเลยให้สมกับที่ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ แต่โจทก์มิได้ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทที่เข้ามาประมูลราคาเพื่อทราบความเกี่ยวพันกันระหว่างบริษัทเหล่านั้นเป็นเหตุให้บริษัทเหล่านั้นสมคบกันกำหนดราคาในลักษณะกดราคาให้ต่ำ น่าสงสัยว่าการเสนอราคาของบริษัททั้งสามรายจะได้สมรู้กันในการประมูล จึงมีเหตุเพียงพอที่จำเลยจะไม่ไว้วางใจให้โจทก์ทำงานอยู่ต่อไป การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและถือได้ว่ามิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ แต่การกระทำของโจทก์ยังไม่ถึงกับเป็นความประพฤติชั่ว โกง หรือไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ทุจริตต่อหน้าที่จึงถูกต้องแล้ว

๘๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๐-๗๗๘๒/๒๕๕๖

เรื่อง ค่ารับรอง ค่าน้ำมันรถ แม้ต้องใช้ใบเสร็จประกอบการเบิกแต่นายจ้างจ่ายในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือนถือเป็นค่าจ้าง ค่าจ้างมีกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙)

สำหรับค่าจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงกำหนดจ่ายวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ แต่โจทก์ที่ ๓ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ แต่โจทก์ที่ ๓ ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ เกินกำหนด ๒ ปี จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙)

จำเลยอุทธรณ์ประการแรกว่าสำหรับเงินค่าน้ำมันรถและเงินค่ารับรองลูกค้านั้น โจทก์ทั้งสามจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาประกอบการเบิกเพื่อแสดงว่าโจทก์ทั้งสามได้มีการจ่ายเงินดังกล่าวไปจริงซึ่งถือว่าเงินดังกล่าวโจทก์ทั้งสามได้สำรองจ่ายไปก่อนแทนจำเลยและถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ไม่ได้จัดหารถให้แก่โจทก์ทั้งสาม เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าจ้างนั้น เห็นว่า แม้ศาลแรงงานกลางจะฟังข้อเท็จจริงว่าการได้รับค่าน้ำมันรถและเงินค่ารับรองลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาประกอบการเบิก แต่ศาลแรงงานกลางก็ฟัง

ข้อเท็จจริงต่อไปว่าเงินดังกล่าวจำเลยจ่ายในอัตราคงที่ทุกเดือนด้วยจึงเป็นค่าจ้าง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเพียงบางส่วนขึ้นอ้างในอุทธรณ์เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าเงินค่าน้ำมันรถและค่ารับรองลูกค้ามิใช่ค่าจ้างจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิใช้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๔/๒๕๕๖

เรื่อง การจ่ายเงินบำเหน็จของมูลนิธิซึ่งเป็นกิจการที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ เป็นสิทธิของนายจ้างภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๕

การจ่ายเงินบำเหน็จในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานนั้นไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างมีเจตนาตกลงกัน ได้ความจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติว่าในสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์และจำเลยไม่เคยมีการเจรจาข้อตกลงกันหรือมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ระบุเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จไว้ และจำเลยเริ่มจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่นาย ส. เมื่อลาออกจากงาน ต่อมามีพนักงานคนอื่นลาออกจำเลยก็จ่ายเงินบำเหน็จให้ด้วยเช่นกัน โดยจ่ายให้เท่ากับเงินเดือนคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน แต่สำหรับนาง อ. ซึ่งทำงาน ๘ ปี จำเลยจ่ายให้เท่ากับ ๖ เท่า ของเงินเดือน แสดงว่าการจ่ายเงินบำเหน็จไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว และปรากฏตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังเป็นยุติว่าการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จจำเลยพิจารณาถึงความเป็นอยู่ สุขภาพของพนักงาน คุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รวมตลอดถึงสภาวะการเงินของมูลนิธิจำเลยขณะการจ่ายเงินด้วย ดังนั้นการจ่ายเงินบำเหน็จกรณีพนักงานลาออกจึงเป็นสิทธิของจำเลยโดยผู้จัดการใหญ่ที่จะพิจารณาเสนอต่อกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ อีกทั้งเมื่อพิจารณาว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ รายได้หลักเกิดจากการบริจาคเป็นหลัก การที่จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จแก่โจทก์ถึง ๒๐ เท่า ของเงินเดือน (อายุงาน ๓๘ ปี) โดยพิจารณาจากอายุ สุขภาพ สภาวะทางการเงินของจำเลย นับว่าจำเลยได้ใช้ดุลพินิจตามสิทธิที่มีกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อโจทก์อันทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกับพนักงานคนอื่นแต่อย่างใด

๘๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๕/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และคืนเงินประกัน พร้อมดอกเบี้ย จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการเขตฝ่ายขายและปฏิบัติการ ปล่อยปละละเลยหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์เป็นเหตุให้เกิดกรณีผู้จัดการสาขาและพนักงานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน แต่ไม่ถึงกับเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างร้ายแรง และพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย นอกนั้นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าการที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และปล่อยปละละเลยให้พนักงานสาขากระทำทุจริตซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งโดยไม่สามารถตรวจพบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนี้ได้ จึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๖/๒๕๕๖

เรื่อง ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการถือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนบริษัท เป็นนายจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัท บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จำกัด วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งจำเลยเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยแต่เป็นลูกจ้างของบริษัท บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จำกัด จึงไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากกระทำความผิดตามข้อบังคับหลายครั้งหลายหน ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จำกัด ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง จำเลยจึงมีอำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๕๙ ประกอบมาตรา ๙๐/๒๕ และเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนบริษัท บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จำกัด นายจ้างโจทก์ จำเลยจึงมีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ด้วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ในความหมายของคำว่านายจ้างตาม (๑)

โจทก์กระทำความผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ซึ่งความผิดดังกล่าวข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุให้เป็นความผิดประเภท ก. ซึ่งลูกจ้างต้องกระทำความผิดแล้วได้รับการเตือนเป็นหนังสือก่อนถึง ๓ ครั้ง เมื่อมีการกระทำความผิดอีกในครั้งที่ ๔ จึงจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดวินัยถึงครั้งที่ ๔ เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่การที่โจทก์ขาดงานละทิ้งหน้าที่เป็นการกระทำผิดวินัยจึงเป็นเหตุสมควรที่จำเลยจะเลิกจ้างมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๘๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๗/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างฟ้องลูกจ้างและผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิด อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จ้างจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ค้ำประกันความรับผิดที่เกิดจากการทำงานโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน ๒๓๖,๐๐๗ บาท ศาลแรงงานภาค ๗ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชำระเงิน ๒๔๗,๘๐๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๓๖,๐๐๗ บาท จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ หน้าที่ทำสืบตกแก่โจทก์ เมื่อเอกสารหมายเลข จ.๘ ถึง จ.๑๒ ที่โจทก์นำสืบไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์ การที่ศาลแรงงานภาค ๗ วินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ มิได้นำสืบพยานหลักฐานหักล้างว่าพยานเอกสารที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นการวินิจฉัยขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔ เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ เป็นการยกเหตุผลขึ้นอ้างเพื่อไม่ให้ศาลแรงงานภาค ๗ รับฟังพยานหลักฐานของโจทก์อันเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๗ ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๘/๒๕๕๖

เรื่อง ฟ้องคดีอาญาลูกจ้าง แล้วนำคดีมาฟ้องศาลแรงงานในมูลละเมิดจ้างแรงงานไม่เป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา ๑๔๘ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , สัญญาค้ำประกันไม่ใช่สัญญาที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ให้รับผิด กล่าวคือจำเลยที่ ๑ พนักงานบัญชีทุจริตลักเงินค่าสินค้าของโจทก์จำนวน ๘๘๒,๘๑๒ บาท โจทก์ร้องทุกข์ดำเนินคดีและศาลอาญาธนบุรีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓ ปี และให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงิน การกระทำของจำเลยที่ ๑

เป็นการผิดสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิด ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๘๘๒,๘๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

เห็นว่า การที่พนักงานอัยการขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ และให้คืนเงินแก่โจทก์ เป็นการเรียกทรัพย์หรือราคาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔๓ ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ลูกจ้างโจทก์ และจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน อันเป็นคดีละเมิดสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นสัญญาทางแพ่งซึ่งพนักงานอัยการไม่อาจจะอาศัยสิทธิในเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานเป็นข้ออ้างในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาในคำขอส่วนแพ่งของคดีอาญาได้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาจึงไม่ได้เป็นเหตุอย่างเดียวกัน ไม่ต้องห้ามนำคดีมาฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยสัญญาค้ำประกันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เห็นว่า แม้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาสำเร็จรูป แต่ข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นมิได้มีข้อตกลงในข้อใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดเกินกว่าความรับผิดของลูกหนี้ชั้นต้น เพียงแต่กำหนดให้ต้องร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่จำกัดจำนวนเท่านั้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมิได้กำหนดให้รับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้นสัญญาค้ำประกันจึงมีผลบังคับได้

๘๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๙๐/๒๕๕๖

เรื่อง ฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม

โจทก์ฟ้องโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับจำเลย นอกจากนี้โจทก์ได้เอาหินที่นำเข้าในนามของบริษัทตนไปขายให้แก่ลูกค้าของจำเลยอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ถือเป็นการผิดสัญญาจ้าง เป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจำเลยและทุจริตต่อหน้าที่ โจทก์กับพวกพนักงานที่ลาออกนำเอกสารสำคัญ คัดลอกข้อมูล ทำลายข้อมูล ทำให้จำเลยเสียหายต้องสูญเสียโอกาสทางการค้าคิดเป็นค่าเสียหาย ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน ๑๗๕,๒๐๐ บาท ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงิน ๒๑๒,๕๒๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์จ่ายเงินค่าเสียหายจากการมีส่วนสนับสนุนผลักดันให้พนักงานลาออก คัดลอกข้อมูล ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการซื้อสินค้าเกินกว่าความจริง ๑,๓๒๐,๐๑๖.๔๐ บาท ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโดยต้องคืนค่าตอบแทน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางยังไม่ได้พิจารณาว่าฟ้องแย้งเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่นั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริง

ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยและการกระทำของโจทก์เป็นการผิดสัญญาจ้าง ทุจริตต่อหน้าที่ แล้วพิพากษาให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่จำเลย เท่ากับศาลแรงงานกลางได้พิจารณาแล้วว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับคำฟ้องเดิม อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๘๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๙๑/๒๕๕๖

เรื่อง กรรมการลูกจ้างเปลือยกายหน้าเครื่องหมายสินค้า “เชฟโรเลต” ของนายจ้าง และมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รายการ “เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์”

ผู้ร้องมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ชื่อทางการค้าว่า “เชฟโรเลต” ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องตำแหน่งพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เป็นกรรมการลูกจ้างและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสหภาพแรงงานมีการประชุมขอมตินัดหยุดงาน ต่อมาเวลา ๒๒.๐๐ น. ผู้คัดค้านกับพวกรวม ๗ คน เดินทางไปที่บริเวณหน้าบริษัทซึ่งมีป้ายชื่อ “เชฟโรเลต” จากนั้นผู้คัดค้านถอดเสื้อผ้า กางเกง และกางเกงในออกทั้งหมดอยู่ในลักษณะเปลือยกาย ส่วนบุคคลอื่นถอดเสื้อออก แล้วไปยืนที่หน้าป้ายบริษัทและถ่ายรูปไว้ ต่อมาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ภาพถ่ายดังกล่าวได้นำไปถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รายการ “เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์” ซึ่งมีการเผยแพร่ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การกระทำดังกล่าวของผู้ร้องนอกจากเป็นการกระทำที่ดูหมิ่นไม่ให้เกียรติแก่สถานที่ทำงานของตนเองแล้ว ยังเป็นการลบหลู่ไม่ให้เกียรตินายจ้างของตนด้วย นอกจากนี้ต่อมามีการนำภาพถ่ายดังกล่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศนั้นย่อมมีผลทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในทางการค้าของผู้ร้อง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรและเพียงพอที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

๙๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๒๐/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงานว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ๓๕,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตอกบัตรเข้าทำงานในตอนเช้าแต่ไม่ตอกบัตรลงเวลาออกจากที่ทำงานเมื่อเลิกงานหลายวันและโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานหลายวันโดยไม่มีเหตุอันควร ที่โจทก์อุทธรณ์โดยอ้าง

พยานหลักฐานเพื่อให้เห็นว่าโจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ในวันที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงมาดังกล่าว จึงเป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยกข้อเท็จจริงจากคดีอื่นที่เป็นข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างอื่นเพื่อเทียบเคียงคดีของโจทก์ให้เห็นว่าการกระทำของโจทก์ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเป็นการยกข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นอ้างในอุทธรณ์ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๙๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๒๒-๘๘๒๓/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง ถือได้ว่านายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง

ในชั้นพิจารณาจำเลยแถลงขอถือคำให้การต่อสู้เฉพาะประเด็นว่าโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลย ดังนั้นประเด็นอื่นถือว่าจำเลยสละแล้วไม่มีข้อต่อสู้แต่ประการใด แต่ศาลแรงงานกลางกลับวินิจฉัยพยานแล้วฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยไม่ได้สั่งให้โจทก์ทำงานล่วงเวลา จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าจำเลยกำหนดเวลาทำงานปกติตั้งแต่ ๐๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็นการทำงานวันละ ๑๒.๕๐ ชั่วโมง แต่กฎหมายกำหนดให้ทำงานไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ถือได้ว่าจำเลยสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ของค่าจ้างปกติรายชั่วโมง และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของค่าจ้างต่อชั่วโมง ดังรายละเอียดท้ายฟ้อง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลย ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังเป็นยุติว่าจำเลยให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาและทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ทั้งสองจึงชอบที่จะได้รับค่าล่วงเวลาตามฟ้อง เมื่อจำเลยไม่จ่ายจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินดังกล่าว

๙๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๒๕/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จ้างจำเลยเข้าทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด โจทก์ตรวจพบว่าจำเลยกระทำการประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างทำให้โจทก์เสียหาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับโจทก์และไม่เคยทำสัญญาจ้างแรงงานหรือเป็นลูกจ้างของโจทก์ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างของโจทก์จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์นั้นล้วนแต่เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาจากพยานหลักฐานในสำนวนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตาม

ข้ออ้างของโจทก์ว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๙๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๔๔/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างขอห้องทำงานคืน ลูกจ้างต้องใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่ทำงานเกือบปี ไม่ขึ้นเงินเดือน จ่ายเงินให้ใกล้เคียงกับค่าชดเชยในวันที่ลูกจ้างเขียนใบลาออก ถือเป็นพฤติการณ์การเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างด้วยการบีบบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจ จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ลาออกโดยสมัครใจและจำเลยจ่ายเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ขอห้องทำงานคืนจากโจทก์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จนทำให้โจทก์ต้องใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่ทำงานเกือบ ๑ ปี หรือการที่จำเลยไม่ขึ้นเงินเดือนให้โจทก์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ทั้งที่โจทก์ทำงานให้จำเลย เงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ในวันที่โจทก์เขียนใบลาออกมอบให้ก็มีจำนวนใกล้เคียงกับค่าชดเชยที่โจทก์พึงจะได้รับหากมีการเลิกจ้างแล้ว เหล่านี้ล้วนมีเหตุผลน่าเชื่อว่าจำเลยต้องการบีบบังคับให้โจทก์ลาออก และพฤติการณ์เพียงพอถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดจ่ายเงินเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๙ แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ปฏิบัติงานในหน้าที่บกพร่องหรือทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยแต่อย่างใด การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์นับว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

๙๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๔๕/๒๕๕๖

เรื่อง คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ประเด็นโอนการจ้างให้นายจ้างใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง

เดิมนาง จ. เป็นลูกจ้างของนาย บลีโฮ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในตำแหน่งพนักงานขับรถ ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ นาง จ. เข้าทำงานกับโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลมีนาย บลีโฮ เป็นกรรมการ ค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ โจทก์หยุดกิจการ ภายหลังนั้นนาย บลีโฮ ว่าจ้างนาง จ. ทำงานขับรถต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยว่าโจทก์เลิกจ้างนาง จ. จึงมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๔๘ ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นาง จ. โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลฎีกาเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง จะได้บัญญัติให้การเลิกจ้างให้หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการ

ต่อไปก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าภายหลังที่โจทก์หยุดกิจการจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ นาง จ. ยังคงปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมอัตราค่าจ้างเดิมคือเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องตลอดมา โดยเป็นลูกจ้างของนาย บลีโฮ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง กรณีจึงหาใช่โจทก์เลิกจ้างลูกจ้าง คำสั่งของจำเลยที่วินิจฉัยว่าโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างแล้วมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ถูกต้อง ที่ศาลแรงงานกลางให้เพิกถอนคำสั่ง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

๙๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๔๘/๒๕๕๖

เรื่อง ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนไปยังศาลแรงงานกลางเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงให้ยุติเพียงพอแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ จำเลยมีคำสั่งโอนย้ายโจทก์ไปทำงานกับบริษัท ฮ. โดยโจทก์ไม่ยินยอม ต่อมาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าคำสั่งของจำเลยออกโดยถูกต้องแล้ว โจทก์ไม่ยอมไปทำงาน จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากขาดงานเกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาว่าตามข้อบังคับของจำเลยข้อ ๖ ระบุว่าจำเลยมีสิทธิที่จะพิจารณาโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานได้โดยอาจให้ทำงานสถานที่อื่นซึ่งเป็นสาขาหรือหน้าที่อื่นชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ไม่มีการลดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการเดิม แต่ต้องเป็นการสับเปลี่ยนสถานที่ทำงานในนิติบุคคลเดียวกัน คดีนี้แม้บริษัท อ. จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกับจำเลยก็เป็นคนละนิติบุคคล จึงย้ายโจทก์ไปทำงานที่บริษัท อ. ไม่ได้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๘,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ้าง ๑๓๘,๑๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยเพียงว่าจำเลยย้ายโจทก์ไปทำงานที่ บริษัท อ. ที่เป็นบริษัทแม่โดยมิได้ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยย้ายโจทก์เป็นการย้ายไปนั่งทำงานหรือเป็นการโอนย้ายโจทก์โดยโอนสิทธิการเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ ให้แก่บริษัท อ. คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งชอบที่ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๓)(ข) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ให้ย้อนสำนวนไปยังศาลแรงงานกลางเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงให้ยุติเพียงพอแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๙๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๕๑/๒๕๕๖

เรื่อง เทปคาสเซ็ทบันทึกเหตุการณ์เลิกจ้างแม้ไม่มีการถอดเทปให้จำเลยตรวจสอบก่อน แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำความผิดขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยมิได้บอกเลิกจ้าง จำเลยประกาศให้พนักงานทุกคนมาเขียนแบบฟอร์มใบสมัครงานใหม่เพื่อความเป็นระเบียบของจำเลย พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมีเพียงโจทก์เท่านั้นที่ไม่ปฏิบัติตามละโจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่การงานไปมิได้มาทำงานอีกเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเทปคาสเซ็ทเป็นวัตถุพยานไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งไม่มีการถอดเทปให้จำเลยตรวจสอบก่อนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีให้ศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเทปคาสเซ็ทเป็นวัตถุพยานจึงถือว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบแล้ว

๙๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๒๕/๒๕๕๖

เรื่อง อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องเงินกองทุนเงินสะสมนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐

โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินกองทุนเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าคดีขาดอายุความ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การจัดตั้งกองทุนเงินสะสมของจำเลยเป็นการก่อตั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องโดยอาศัยสิทธิที่โจทก์เป็นสมาชิกกองทุนเงินสะสม กรณีมิใช่การใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๓๖ ซึ่งอายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องเงินกองทุนเงินสะสมนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ เป็นต้นไป แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เกินกำหนด ๑๐ ปี แล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ

๙๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๒๖/๒๕๕๖

เรื่อง การนับระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ประกอบมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ต่อมาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที โจทก์ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน แต่จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เพียง ๙๐ วัน จำเลยให้การว่าเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลในวันเดียวกันแต่ในวันดังกล่าวโจทก์ไม่ได้มาทำงาน จำเลยจึงนำหนังสือเลิกจ้างไปแจ้งให้โจทก์ทราบที่บ้านการเลิกจ้างจึงมีผลวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ดังนั้นวันทำงานสุดท้ายของโจทก์คือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ โจทก์จึงมีอายุงานไม่ถึง ๓ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๙๐ วัน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การนับระยะเวลาการทำงานติดต่อกันตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้ทำงานอย่างแท้จริงโดยมีระยะเวลาติดต่อกันตามที่กฎหมายกำหนด โจทก์หยุดงานวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ได้ลาและไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของโจทก์และไม่ใช่วันที่จำเลยสั่งให้โจทก์หยุดงานเพื่อประโยชน์ของจำเลย จึงไม่นับวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ รวมเข้าเป็นระยะเวลาการทำงานของโจทก์ตามมาตรา ๑๙ โจทก์จึงทำงานในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นวันสุดท้าย ระยะเวลาการทำงานของโจทก์จึงไม่ครบสามปีตามมาตรา ๑๑๘ (๓) ที่โจทก์จะได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน

๙๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๒๗/๒๕๕๖

เรื่อง คำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ เนื่องจากศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยต่อไป

สืบเนื่องจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งที่ ๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ให้โจทก์รับนาย ส. ลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงานอันเป็นคำสั่งที่โจทก์เห็นว่าไม่ชอบนั้น จึงฟ้องคดีต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ระหว่างพิจารณานาย ส. ลูกจ้างยื่นคำร้องขอเป็นคู่ความ ศาลแรงงานกลางพิจารณาว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีจึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า หลังจากศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ได้รอว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเกี่ยวกับคำร้องอย่างไรก่อน ดังนั้นหากศาลฎีกาจะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นจำเลยร่วมก็ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลาง

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ

ดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาใหม่ทั้งหมดซึ่งจะทำให้คดีดังกล่าวล่าช้าไป เช่นนี้ จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องต่อไป จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

๑๐๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๙๕/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันขาดงาน

การที่โจทก์มาทำงานสายไปวันละครึ่งชั่วโมงหลายวัน ถือได้ว่าโจทก์ทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ แล้ว จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดว่า บริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างกรณีลูกจ้างขาดงานหรือถือว่าขาดงาน ดังนั้นเมื่อโจทก์ขาดงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงวันที่ ๑,๒,๓ และ ๕ เท่านั้น เมื่อโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท หารด้วย ๓๐ วัน เท่ากับวันละ ๕๐๐ บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

๑๐๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๙๖/๒๕๕๖

เรื่อง ประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าเสียหาย จำเลยให้การว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างแรงงาน โดยโจทก์เป็นผู้เริ่มก่อการและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลักคือพืชผลทางการเกษตร โดยโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการคนหนึ่งและมีอำนาจในการจัดการบริษัทดังกล่าว เป็นการผิดระเบียบจำเลยอย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดทำให้จำเลยเสียหาย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของจำเลยทำหน้าที่ดูแลในด้านตลาดการขายและลูกค้าสัมพันธ์ แล้วไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับจำเลยและมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับจำเลย เช่นนี้ย่อมกระทบรายได้ของจำเลย แม้ข้อบังคับของจำเลยและสัญญาจ้างจะไม่ระบุห้าม แต่การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าของจำเลยและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสองจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และการกระทำของโจทก์เป็นการทำ

ประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ แล้ว จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

๑๐๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๙๗/๒๕๕๖

เรื่อง คดีอุทธรณ์โต้แย้งอำนาจการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์ลูกจ้างตำแหน่งแพทย์ที่ปรึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จำเลยทั้งสองเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ให้การต่อสู้ว่าทำสัญญากับโจทก์ให้ร่วมส่งเสริมการขายสินค้า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่ามิใช่สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศาลแรงงานภาค ๕ ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ศาลฎีกาเห็นว่า คำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นการยกข้อต่อสู้เพื่อให้ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่าจำเลยทั้งสองกับโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน โจทก์ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างไม่มีสิทธิฟ้อง จึงมิใช่การอ้างเหตุหรือโต้แย้งอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ ไม่จำต้องส่งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

๑๐๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๙๘/๒๕๕๖

เรื่อง โอนการจ้างตามมาตรา ๕๗๗ ความเป็นนายจ้างลูกจ้างจึงสิ้นสุดในวันดังกล่าว ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องนายจ้างเดิม

แม้นาย ช. จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดแยกต่างหากจากกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำเลยที่ ๑ โอนโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างเดิม และโจทก์ยินยอมพร้อมใจไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการโอนสิทธิของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างไปยังจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง ความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงสิ้นสุดในวันดังกล่าว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินต่างๆ ตามฟ้องจากจำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒

๑๐๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๙๙/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ สมาชิกของโจทก์เป็นอดีตลูกจ้างของจำเลย จำเลยไม่ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพเป็นการฝ่าฝืนประเพณีที่จำเลยปฏิบัติมาตลอดอันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีทำให้สมาชิกของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่าจำเลยไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากจำเลยไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิจำเลย ศาลแรงงานกลางเห็นว่าแม้จะได้ความว่าผลประกอบการของจำเลยมีกำไรแต่เมื่อเป็นอำนาจของกรรมการจำเลยที่จะพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มตามความเหมาะสมจึงไม่มีเหตุจะบังคับให้จำเลยจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๕ จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานบำนาญเกษียณอายุคนละ ๑,๐๐๐ บาท มิใช่การปรับตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นการปรับเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีการปรับเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๐๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๐๑/๒๕๕๖

เรื่อง โบนัสจากการขายบ้านต้องเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

จำเลยประกอบธุรกิจโดยดำเนินการโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไป จำเลยจ้างโจทก์ซึ่งเป็นวิศวกรให้ทำหน้าที่ออกแบบแปลนบ้าน ออกแบบร่างพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการของจำเลย ภาระงานในหน้าที่ของโจทก์นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจการของจำเลย นอกจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วจำเลยกำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(เงินโบนัสตอบแทน) ซึ่งการที่จำเลยจะจ่ายโบนัสแก่โจทก์ต้องขึ้นอยู่กับความสำเร็จของงานที่โจทก์กระทำและการขายบ้านในโครงการที่ก่อสร้างด้วย กล่าวคือ ดำเนินการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จภายใน ๑๐ เดือน นับแต่วันทำสัญญาจ้างแรงงาน และเมื่อจำเลยขายบ้านได้อย่างน้อย ๕ หลังแล้ว โจทก์จึงจะได้โบนัส แต่ข้อเท็จจริงโจทก์หยุดทำงานโดยทำงานแล้วเสร็จบางส่วนเพียงร้อยละ ๔๐ จำนวน ๔ หลัง ซึ่งยังไม่ครบหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงไว้ ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสตอบแทนตามข้อตกลง

๑๐๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๐๒/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างออกจากงานเนื่องจากหัวหน้างานแจ้งไม่ต่อสัญญาโดยเข้าใจโดยสุจริตว่าถูกเลิกจ้าง การที่ลูกจ้างไม่มาทำงานจึงไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) นั้น ลูกจ้างจะต้องละทิ้งหน้าที่ซึ่งเป็นการหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามปกติ โดยการละทิ้งหน้าที่นั้นต้องเป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม และการละทิ้งหน้าที่นั้นต้องไม่มีเหตุผลอันควร เมื่อคดีนี้โจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ละทิ้งหน้าที่ของโจทก์ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายส. หัวหน้าโจทก์ได้แจ้งแก่โจทก์ว่าจะไม่ต่อสัญญาโจทก์ โจทก์เข้าใจโดยสุจริตว่าถูกเลิกจ้างโดยนายส. มีอำนาจบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานแทนจำเลยได้นั้น การที่โจทก์ไม่มาทำงานจึงเป็นผลจากการกระทำของนายส. ผู้เป็นหัวหน้าโจทก์ ดังนั้นการหยุดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของโจทก์จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยมีเหตุสมควร เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุดังกล่าวจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

แต่การที่โจทก์เข้าใจผิดเองว่าถูกเลิกจ้างแล้วจึงไม่ไปทำงาน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งการงานไปเสียจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ และมีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๐๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๖๔๙/๒๕๕๖

เรื่อง คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์เป็นเจ้าของกิจการคลินิกเวชกรรม ฟ้องจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิกถอนคำสั่งที่ ๔๘/๒๕๔๙ กรณีสั่งให้โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงรับกันว่าลูกจ้างทั้งสองทำงานวันสุดท้ายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เท่านั้น การทำงานวันสุดท้ายอาจเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายประการทั้งอาจเป็นสาเหตุที่มาจากฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายลูกจ้างก็ได้ การทำงานวันสุดท้ายมิใช่ข้อบ่งชี้ว่าเป็นการเลิกจ้างเสมอไป ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้วชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าสมควรเชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายใดนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๔ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง และที่โจทก์อ้างว่าการกระทำของลูกจ้างทั้งสองเป็นการจงใจขัดคำสั่งของโจทก์ ไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณ ถือเป็นกรณีร้ายแรง เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองโดยไม่ต้องจ่าย

ค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๐๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๕๕๑/๒๕๕๖

เรื่อง คดีนายจ้างฟ้องละเมิด แต่ลูกจ้างไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขายคอมพิวเตอร์ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ จำหน่ายสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระหลายรายการ แต่โจทก์นำเอกสารไปเรียกเก็บเงินไม่ได้เนื่องจากเอกสารการขอสินเชื่อเป็นเอกสารปลอม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์กำหนดระเบียบและวิธีการให้พนักงานขายปฏิบัติกรณีลูกค้าต้องการซื้อสินค้าโดยการขอสินเชื่อว่ามีหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชน สำเนาใบบันทึกรายการใช้บัตรเครดิตภายในระยะเวลา ๗ วัน ก่อนขอสินเชื่อ จำเลยที่ ๑ได้ตรวจสอบต้นฉบับบัตรประชาชนของลูกค้าทั้งสี่ สำเนาในบันทึกรายการใช้บัตรเครดิตและเอกสารอื่นๆ แล้ว หลังจากนั้นจึงโทรศัพท์ไปขอสินเชื่อจากตัวแทนของบริษัทจีอีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่าจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่โจทก์กำหนดแล้ว ไม่ใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

๑๐๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๕๕๒/๒๕๕๖

เรื่อง สัญญาห้ามประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันภายใน ๑๘ เดือน ไม่เป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างว่าภายใน ๑๘ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างจะไม่เข้าทำงานเกี่ยวข้อง กับนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการในลักษณะอย่างเดียวกัน จำเลยให้การว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ขัดรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำที่ห้ามเฉพาะกิจการในลักษณะอย่างเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของโจทก์ ทั้งกำหนดเวลาห้ามเพียง ๑๘ เดือน โดยเจตนาของคู่กรณีเช่นนี้ไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยทั้งหมดทีเดียว เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงการประกอบธุรกิจ ไม่เป็นการปิดการทำมาหาได้ของจำเลยโดยเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้ ดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมีผลใช้บังคับได้ไม่เป็นโมฆะ

๑๑๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๘๑/๒๕๕๖

เรื่อง ระเบียบเรื่องห้ามพนักงานขับรถดื่มสุราเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ลูกจ้างฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและคืนเงินประกันแก่ลูกจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่าแม้โจทก์ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้การดื่มสุราในขณะพนักงานขับรถบรรทุกรอเวลาขับรถไปส่งสินค้าเป็นความผิด แต่โจทก์มีระเบียบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเมื่อพนักงานขับรถบรรทุกไปรับสินค้าแล้วนำรถมาจอด ห้ามพนักงานขับรถดื่มสุรานั้นเพื่อป้องกันมิให้พนักงานที่รอเวลาขับรถมีอาการเมาสุราจากการดื่มสุราและอาจเมาต่อเนื่องไปจนถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน เพราะการเมาสุรานอกจากเป็นความผิดต่อกฎหมายอันมีโทษทางอาญาแล้วยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ระเบียบของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การที่ลูกจ้างเมาสุราในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ขณะที่รอให้ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นเพื่อขับรถบรรทุกจากชลบุรีไปปทุมธานี แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าขณะขับรถลูกจ้างคงอยู่ในอาการเมาสุราและขับรถกลับมาโดยปลอดภัยก็ตาม ก็ต้องถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงแล้ว โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะส่วนที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย

๑๑๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๘๒/๒๕๕๖

เรื่อง ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ลูกจ้างกระทำที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เข้าค้ำประกัน

เมื่อสัญญาค้ำประกันไม่มีข้อความระบุไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๓ ยอมรับผิดในหนี้ที่จำเลยที่ ๑ ก่อให้เกิดขึ้นก่อนวันที่จำเลยที่ ๓ เข้าเป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่จำนวนหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันทำสัญญาค้ำประกันจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั้น ก็ระคนปนกันอยู่ในจำนวนของหนี้ทั้งหมด เมื่อโจทก์ไม่สามารถนำสืบให้เห็นได้ว่าสินค้าของโจทก์สูญหายไปเท่าใด จึงไม่อาจคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑

๑๑๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๘๖/๒๕๕๖

เรื่อง คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ต่อมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์กระทำผิดร้ายแรง มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจส่อไปในทางทุจริต ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับ ประพฤติตนไม่น่าไว้วางใจ ใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ตนโดยไม่ชอบนั้น แต่เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกอุทธรณ์ของจำเลยในทำนองว่าโจทก์เกี่ยวข้องสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่จะต้องตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าเข้าออกบริษัท จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๑๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๒๕๗/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างได้จ้างลูกจ้างทำงานในโครงการก่อสร้าง การจ้างงานไม่ใช่งานโครงการเฉพาะที่ยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างกับพวก เนื่องจากงานที่โจทก์จ้างลูกจ้างทำงานมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานเป็นสำคัญจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การจ้างงานในโครงการเฉพาะตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จะต้องเป็นงานที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง เมื่อหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทโจทก์ระบุวัตถุประสงค์ของโจทก์ใน (๒๓) ว่าประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานเขื่อน.....และศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์จ้างลูกจ้างทั้งสี่เพื่อทำงานในโครงการก่อสร้างสถานีส่งแก๊สบนฝั่งที่ ๓ ที่โจทก์ทำสัญญาเป็นผู้รับเหมาทำโครงการก่อสร้างกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การจ้างลูกจ้างทั้งสี่ของโจทก์จึงเป็นการจ้างให้ลูกจ้างทำงานตามปกติของธุรกิจหรือการค้าของโจทก์ ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นที่โจทก์จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่